

1000337-70.2022.8.26.0108

Classe: Mandado de Segurança Criminal

Assunto: Cerceamento de Defesa

Magistrado: GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... delito pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, após constatação dos agentes de alteração em caixa de sabão em pó, localizando-se quatro porções de maconha em seu interior, além de folhas tipicamente utilizadas para o consumo da substância, que teriam como destino o preso DIEGO DE OLIVEIRA. Assim, o seu veículo foi apreendido, tendo a liberação sido indeferida pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

1ª Vara Judicial

Av. Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1000337-70.2022.8.26.0108 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000337-70.2022.8.26.0108

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Criminal - Cerceamento de Defesa

Impetrante:

Wesley Pereira Rocha

Impetrado:

Delegado de Polícia Civil de Cajamar-SP

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME SOUZA LIMA AZEVEDO

Vistos.

Cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por WESLEY PEREIRA ROCHA contra ato praticado pelo Delegado de Polícia de Cajamar/SP, Sr. FÁBIO LOPES CENACHI, autoridade apontada como coatora.

Narra o impetrante que foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, após constatação dos agentes de alteração em caixa de sabão em pó, localizando-se quatro porções de maconha em seu interior, além de folhas tipicamente utilizadas para o consumo da substância, que teriam como destino o preso DIEGO DE OLIVEIRA. Assim, o seu veículo foi apreendido, tendo a liberação sido indeferida pela Autoridade Policial, ao argumento de que a restituição só teria lugar após o trânsito em julgado do processo penal.

Manifestação do MP às fls. 121/125.

Decisão indeferindo a liminar (fls. 128/130).

A autoridade coatora se manifestou (fl. 137).

É o relatório.

DECIDO.

A segurança deve ser denegada.

Com efeito, o veículo de propriedade do impetrante foi apreendido porque estaria

sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas.
Para além da descrição fática acima, analisando-se os autos nº 1500317-72.2022, consta na denúncia que o impetrante e terceira pessoa, de nome RYAN GUSTAVO DOS SANTOS SILVA, traziam consigo e guardavam, para fins de entrega a terceiro, cigarro de maconha, porção de maconha e bolsa preta no veículo.
Os investigados teriam admitido a propriedade do entorpecente e que seria destinada ao preso "Diego", identificado depois como Lucas de Souza Silva.
Destarte, trata-se, em tese, de veículo que estava sendo utilizado como instrumento de crime, sendo, portanto, imperativa sua apreensão, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal:

"Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo."

Nesse sentido também é o entendimento do Eg. TJ/SP:

MANDADO DE SEGURANÇA - Pleito de liberação de veículo apreendido por suspeita de vinculação ao tráfico de drogas - Impossibilidade - Ausência de demonstração de direito líquido e certo - Apreensão do automóvel encontra respaldo legal (art. 60 da Lei nº 11.343/06; art. 118 do CPP; e art. 243, parágrafo único, da CF) - Não evidenciada qualquer ilegalidade passível de ser corrigida nos estritos limites do writ - Segurança denegada. (TJ-SP - MS: 22332198820208260000 SP 2233219-88.2020.8.26.0000, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 03/02/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2021)

Não demonstrado, destarte, que o impetrante é detentor de direito líquido e certo, o que é contrariado pela prova indiciária produzida no inquérito e inexistindo ato arbitrário ou ilegal da Autoridade Policial, o caso é de denegação da segurança. Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, por estarem ausentes os requisitos legais para a sua concessão.
Custas pelo impetrante.
P.I.C.

Cajamar, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA